

1500251-55.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500251-55.2022.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-55.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSÉAS LUCAS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de OSEAS LUCAS DA SILVA, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele, para fins de tráfico, 10 eppendorfs contendo cocaína, 10 pedras de crack.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

Citado (fl. 95), apresentou defesa prévia (fls. 100/101) pugnando pela improcedência da denúncia, alegando, em síntese, ser inocente e que, nos mais, reserva-se a fazer sua defesa no momento da instrução.

A denúncia foi recebida (fl. 103). A prisão preventiva foi revista e mantida (fls. 118/125). Laudo toxicológico juntado (fls. 135/137).

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado no exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a gravidade concreta do crime, bem como pugnando pela fixação do regime inicial fechado, a reincidência específica e não reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A defesa do acusado por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando a falta de provas. Alegou que, além das palavras dos policiais, não há outros elementos a

indicar a traficância. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da mesma Lei, o reconhecimento da atenuante da confissão, as condições pessoais que o réu se encontrava, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de condenação.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fl. 26/27) e laudo toxicológico (fls. 135/138).

A autora é igualmente certa.

A testemunha Fabio Rian Gonçalves Julio, Policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e foram ao local dos fatos que é conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade, tendo encontrado Oseas. Porém, ao avistar a viatura se portou de forma suspeita, razão pela qual fizeram a abordagem. Com ele foram encontrados os entorpecentes descritos na denúncia. Além disso ele estava com R\$ 80,00. Ele confirmou que estava fazendo a venda de drogas e que, inclusive, os R\$ 80,00 eram produto da venda de 8 porções de cocaína. Cada porção de droga que estava com ele era vendida por R\$ 10,00. Ele é pessoa conhecida dos meios policiais.

No mesmo sentido a testemunha Fabiano Pereira de Andrade, também policial militar, e que confirmou que o acusado confessou que estava vendendo drogas no local. O lugar é ponto de venda.

Em seu interrogatório extrajudicial confirmou que estava vendendo drogas e que as porções com ele encontradas lhe pertenciam. Havia saído do sistema prisional em 09/02/2022.

Em juízo confessou parcialmente os fatos. Disse que as drogas lhe pertenciam, mas que era para seu uso. Costuma usar sete porções de crack ou cocaína por dia. Estava há 42 dias na rua, tendo cumprido sua pena por condenação em tráfico. Trabalhava como servente de pedreiro e ajudava sua mãe na reciclagem. Disse que ganhava diariamente R\$ 50,00. Para justificar como gastava R\$ 70,00 por dia com drogas disse que sua mãe o ajudava. Tem um filho e sua mãe que ajuda no sustento dele. Tem ensino médio completo.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos há prova segura de que o acusado estava trazendo consigo drogas para que futuramente elas fossem comercializadas. Isso porque, além da certeza visual do flagrante, embora tenha dito que eram para seu uso, há certeza ainda nos depoimentos prestados, além dos documentos juntados aos autos, como as fotografias e a quantidade de drogas apreendidas, indicativas de que não se destinavam a uso pessoal.

Com efeito não é minimamente crível que o acusado, que estava há pouco mais de 40 dias na rua, tendo cumprido pena por tráfico de drogas, estando desempregado e ajudando sua mãe a colher reciclagem, pudesse manter um vício de R\$ 70,00 diário, que somaria mensalmente R\$ 2.100,00 somente com entorpecentes.

Para mais, os policiais confirmaram a confissão do acusado, assim como ele também confessou extrajudicialmente.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO

PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 120073430000000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). A versão de que a droga era, portanto, destinada ao uso não convence e não encontra arrimo em nenhuma outra prova dos autos.

A quantidade de drogas, bem como sua diversidade, são indicativos de que o agente já possui credibilidade e goza da confiança de seus fornecedores, tanto assim é que estava com mais de R\$ 280,00 em drogas (entorpecente e dinheiro). Para mais, Anote-se, ainda, que, mesmo que confissão não houvesse, o fato de as drogas, de natureza diversas, em quantidade grande (especialmente para a pequena Comarca de Piquete) estarem todas juntas, além de dinheiro (R\$ 80,00) dividido em notas de pequeno valor são indicativos da destinação mercantil. Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda.

Caracterizado os delitos em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras.

O agente foi surpreendido com 10 porções de cocaína, 10 pedras de crack, além das que já havia vendido. Essa quantidade e variedade, somadas ao fato de que já possui antecedentes de mesma natureza evidencia que o agente está violando de modo grave o bem jurídico tutelado pela norma, diante da diversidade e da alta lesividade das drogas, já gozando de confiança de seus fornecedores e já possuindo uma cartela de clientes que lhe permite a distribuição de tantas drogas.

Faz jus, portanto, ao aumento da pena base em 1/6.

Em relação as circunstâncias judiciais comuns não há razões para incremento.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Anoto que deixo de reconhecer a atenuante da confissão tendo em vista que ela foi parcial. Embora o agente tenha confirmado que estava no local com as drogas, tentou escusar-se da responsabilidade dizendo que eram para seu uso pessoal.

Além disso, ele é reincidente específico, conforme consta da certidão de fls. 48/49.

Majoro a pena, portanto, em 1/4.

Por tal razão, nesta fase intermediária, mantenho a pena em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 708 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, impossível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. As circunstâncias do fato evidenciam que o acusado se dedica a atividade criminosa, tanto assim é que trazia com ele e transportava expressiva

quantidade de drogas, de alto grau lesivo e de substancial valor econômico, o que é bastante para demonstrar que não se tratava de conduta meramente eventual. Para mais, se trata de reincidente específico.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Torno definitiva as penas em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 708 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que regime menos severo não permitirá a pena imposta atingir o fim a que se destina.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR OSEAS LUCAS DA SILVA à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 708 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permanecem inócuos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial nesta oportunidade, em que reconhecida a culpa e a gravidade concreta do crime praticado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada, a reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita, bem como dos valores, os quais deverão ser destinados ao FUNAD. Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa (art. 50, caput, do Código Penal), observada a gratuidade, que lhe defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Piquete, 13 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA